

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 724/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ที.เทรดดิ้ง

โจทก์

นายมานพ เดชรอด

จำเลย

นายประกอบ เทียมตวงค์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้โดยจำเลยยอมชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอีกต่อไปจึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้านท้ายคำร้อง (อันดับ 75)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2)(4)รวม 2 กรรม ความผิดตามเช็คฉบับแรกจำคุก 2 เดือน ความผิดตามเช็คฉบับที่สองจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 58 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 61)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ในวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา ทนายโจทก์ยื่นคำร้องตั้งกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 75,29)ศาลชั้นต้นจึงให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและส่งคำร้องมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดเมื่อโจทก์ถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดเมื่อโจทก์ถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เพื่องฟู-โสภณ จันทรเมะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ